

1501288-55.2022.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDUARDO DE FRANCA HELENE

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... dessa Duster e viram que era produto de roubo. Indagado, ele disse que a chave era do amigo dele, e ele disse que dentro da casa dele tinha um simulacro de arma, e levaram tudo para o distrito policial. Lembra-se que ele foi reconhecido como um dos autores do roubo, e a arma foi a mesma utilizada na prática do roubo. Ele apenas indicou que era de um amigo, de um tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501288-55.2022.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501288-55.2022.8.26.0577

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2348313/2021 - 03º

D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 22094326 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 3429/21/508 - 03º

D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 2348313 - 03º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flavio Queiroz Ferraz

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. EDUARDO DE FRANCA HELENE

Vistos.

FLAVIO QUEIROZ FERRAZ foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, pois no dia 30 de outubro de 2021, durante a madrugada, na Avenida Elisio Galdino Sobrinho, 2, Cidade Morumbi, nesta cidade e comarca, ele e outro indivíduo, até o momento não identificado, agindo em concurso de agentes, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo Renault Duster, cor prata, de placas OXJ0838, avaliado em R\$ 52.414,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e catorze reais), controle remoto do portão e 3 correntes de prata, pertencentes a Aderci Maria Corra Dellu, além de um par de tênis da marca Mizuno, um telefone celular marca Apple, molho de chaves, e um relógio de pulso da marca Diesel, de propriedade de Gabriel Corrâ Dellu.

Segundo consta, Gabriel estava na condução do veículo subtraído, enquanto Aderci estava como passageira, sendo abordados durante o trajeto. Flavio teria se colocado ao lado de Gabriel, anunciando o assalto com simulacro de arma de fogo, determinado que ficasse quieto e entregasse os cordões de prata, relógio de pulso, tênis Mizuno e seu telefone celular. Enquanto isso, o comparsa teria abordado Aderci e a ela também anunciou o assalto.

Em seguida, os roubadores ingressaram no veículo das vítimas e empreenderam fuga em poder do automóvel e demais pertencentes dos ofendidos.

Três dias depois, aos 02/11/2021, policiais militares realizavam patrulhamento pelo Campo dos Alemães, quando avistaram Flavio próximo ao veículo Renault/Duster subtraído que se encontrava estacionado na via. Flavio correu, ao perceber a aproximação da viatura. Ato contínuo, foi abordado, sendo encontrada, em seu bolso, a chave que abria e ligava o veículo.

Indagado, Flavio afirmou que estava guardando a chave para um amigo de nome Antônio. Disse, ainda, que em sua residência, guardava um simulacro de arma de fogo também para Antônio. Na casa de Flavio, com o ingresso no imóvel franqueado por ele, os policiais apreenderam o simulacro de arma mencionado.

Na Delegacia de Polícia, por sua vez, a vítima Gabriel reconheceu Flavio, sem sombra de dúvida, como sendo um dos autores do crime em questão. Ainda, reconheceu o tênis Mizuno que Flavio trajava, como sendo seu calçado, bem como afirmou que o simulacro apreendido era a arma utilizada pelo acusado no roubo. Flavio, por fim, negou a prática do crime.

A denúncia foi recebida a fls. 76, em 05 de setembro de 2022, sendo o réu citado a fls. 104 e apresentada resposta à acusação a fls. 121.

Em juízo foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas e, por fim, interrogado o acusado.

Logo em sequência, o Ministério Público pediu, oralmente, o aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do CPP, para que os fatos se amoldem ao quanto previsto no art. 180, caput, receptação. Após ouvida a defesa, o aditamento foi recebido na mesma oportunidade e as partes dispensaram o arrolamento de outras testemunhas. Após, o réu foi novamente interrogado.

Logo depois, as partes ofertaram alegações finais orais. O Ministério Público pugna pela condenação do réu nos exatos termos do aditamento, enquanto a Defesa requer a absolvição ou, subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento de causas a ensejar pena em patamares reduzidos e situação executória benéfica.

É o relato do quanto necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

A pretensão ministerial formulada em aditamento é procedente.

O conjunto probatório colhido demonstra a culpabilidade do réu quanto à receptação dos bens.

Com efeito, a materialidade do delito está devidamente comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 04/10, 12/18), auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), termo de declarações (fls. 24/26, 29, 52), auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 28), laudo veicular (fls. 59/62, 107/110), relatório de investigações policiais (fls. 63/65), auto de avaliação (fls. 111/112), bem como pela prova oral produzida.

A autoria da infração, da mesma forma, é inconteste. Os elementos probatórios amealhados, tanto em sede policial como em fase de instrução, em especial auto de reconhecimento positivo (fls. 27), demonstram, de maneira satisfatória, que o acusado tinha a posse desses objetos de forma ilícita. Vejamos.

A vítima GABRIEL CORRÁ DELLU disse que estava num aniversário da casa de um amigo, foram até a adega, ele e a mãe, pararam um pouco para trás da adega. Foram com a Duster, era a mãe dele que conduzia o carro, e ele estava no passageiro. Pararam antes, num lugar escuro, pegaram o que tinham que pegar, e quando retornaram para o carro foram abordados. Não deu para ver muito bem a pessoa, estava escuro. Eram dois, um estava armado e outro não. Na abordagem Gabriel estava no banco do motorista, e o que estava armado veio pelo lado dele. Quando Gabriel sentou no

banco, olhou para o passageiro, que estava com a mãe, e logo depois veio alguém no vidro. Gabriel não teve reação, ele falou "se você reagir vai tomar", exibindo a arma na direção a ele. O ladrão abriu a porta do carro. Ele exigiu que Gabriel tirasse as "pratas" do pescoço, também o relógio e o celular. A mãe ficou do outro lado com o outro rapaz, que não tinha arma. Perguntou se tinha dinheiro, Gabriel não tinha. O carro era automático, e eles não sabiam como dirigir (colocar a marcha no "D", "Drive"). Eles levaram o tênis também, um Mizuno preto. Essa pessoa que o abordou era moreno, parecia que tinha uma tatuagem no pescoço, tinha cerca de 1,80m, idade aproximada acima de vinte anos, era moreno, parecido com a cor parda, era magro, cabelo bem cortado em cima e dos lados, aparentava até mesmo ter luzes no cabelo. Estava de moletom e calça tãctel. Estava com o capuz do moletom na cabeça. Pelo que a vítima se lembra, talvez tivesse uma tatuagem no pescoço, mas não tem certeza. Da mãe de Gabriel não levaram nada, a mãe não estava com nada. O carro foi recuperado, mas não se lembra quantos dias demorou. O carro estava intacto, sumiu apenas uma ferramenta que estava no porta-malas. Algumas coisas que estavam dentro do carro foram recuperadas, papéis no porta-luvas, controle remoto, "não mexeram" nessas coisas. Mas carregador de celular e as compras em si sumiram. No dia que recuperaram o veículo, os policiais foram até a casa dele e encontraram o indivíduo. O policial perguntou se também pegaram um par de tênis, que estava com o sujeito. O tênis era dele, com certeza absoluta, número, a cor, não tinha como ser outro, ele tem certeza absoluta. O simulacro da arma, Gabriel também viu e era muito parecido com o que foi usado no roubo; isso foi o que ele mais viu, e ele reconheceu na delegacia. O agente exibia bem próximo, bateu na cabeça de Gabriel, deu pra ver bem. Na delegacia Gabriel não fez o reconhecimento pessoal. O policial mostrou duas fotos de pessoas para Gabriel, e Gabriel disse que um deles batia com as características que ele se lembrava. O prejuízo que ele estima, dos bens não recuperados, foi de aproximadamente sete mil reais, as pratas, o relógio e o celular. Não se lembra exatamente da pessoa que foi exibida. Ele disse que aparentava ser mais jovem.

Igualmente, a vítima ADERCI MARIA CORRÁ DELLU relatou que estava com o filho num aniversário de um amigo dele, foram até uma adega, e quando estavam voltando para a Duster prata foram abordados por dois indivíduos. Um deles tinha arma, o que estava armado foi para o lado do filho, e o outro afastou ela do veículo e ficou com ela. Quando o filho foi abordado, Gabriel estava conduzindo. O que o abordou disse para ela não olhar para o rosto dele. Era uma noite fria, ele estava com o moletom, com o capuz, mas ele dizia "olha para o chão, olha para o chão". Ele puxou o cabelo dela. Os dois estavam fora do carro. Levaram do filho, correntes de prata, relógio, celular, um par de tênis preto, um Mizuno, era um tênis preto, e o próprio carro. Os dois saíram juntos com o carro. O carro foi recuperado, o seguro foi acionado. Em aproximadamente uma semana acharam o carro, o carro estava intacto, sem colisão. Só recuperaram o carro e os tênis. Ela não viu o simulacro de arma na delegacia. Ela não ficou perto, porque o outro a retirou das proximidades do carro. Era uma arma pequena, de bolso. O prejuízo foi aproximadamente de seis mil reais, que ela estima. Ele era um homem. O que ficou com ela, aparentemente, era mais claro, e o outro era mais moreno; ele era magro, o outro era bem alto, e o que ficou com ela era mais baixo. Ela tentou olhar para o rosto dele, ele começou a xingar ela, dizendo "cala a boca", "sua filha da puta". Ela não conseguiu reconhecer o acusado nesta videoconferência.

O policial militar MICHEL FREDERICO VERRI MACHADO narrou que estava em patrulhamento pela zona sul, perto do Dom Pedro, quando viram o Flávio na via pública. ele viu a viatura e saiu correndo. com ele nada de ilícito foi encontrado, mas havia com ele uma chave, que ele disse que guardava para um tal de "Antonio". Puxaram a placa dessa Duster e viram que era produto de roubo. Indagado, ele disse que a chave era do amigo dele, e ele disse que dentro da casa dele tinha um simulacro de arma, e levaram tudo para o distrito policial. Lembra-se que ele foi reconhecido como um dos autores do roubo, e a arma foi a mesma utilizada na prática do roubo. Ele apenas indicou que era de um amigo, de um tal de "Antônio", mas não deu mais outras informações. Ele já é conhecido da equipe por praticar roubos na região.

Seu colega de farda JOSÉ ABEL DE CARVALHO falou que estava em patrulhamento pela zona sul e viu um indivíduo próximo ao veículo Duster, viu a viatura e começou a correr. Em busca pessoal, foi encontrado uma chave de um veículo, que abriu o veículo Duster. Em consulta, esse veículo constava como produto de roubo. Ele disse que estava guardando essa chave para um indivíduo que se chamava "Antonio". Ele mesmo disse que tinha uma pistola, simulacro, na casa dele, e tudo foi apresentado ao DP. Consta que a vítima reconheceu o indivíduo e a pistola, além do tênis que ele utilizava. Já conhecia o réu por envolvimento em outros roubos, na mesma região.

Inicialmente interrogado, FLAVIO QUEIROZ FERRAZ tem 26 anos, casado, tem três filhos de 03, 04 e um enteado especial, de cinco anos, moram na rua nº 08, Dom Pedro II, quatro pessoas, mais o pai e a tia, fazia três meses que não recebia seguro desemprego, estava havia nove meses desempregado. Já respondeu a outro roubo em 2016, disse que pagou "tudo". Disse que estava indo para a casa de um conhecido, Pedro Henrique Rosa Araújo, que mora na Avenida 04. A avenida ali é a avenida do fluxo, "Antony" Disse que tem três mizunos pretos, o dele era preto e dourado, e era um dos mais vendidos. Comprou esse tênis na World Tennis do Vale Sul, faz um ano e dois meses, estava no cartão de crédito, e comprou. Disse que estava havia algumas horas com essa chave. Disse que ia entregar para o Antony essa chave, e nesse caminho foi surpreendido pelos policiais. Não sabe o nome completo do Antony, mas sabe que ele mora na Rua 43 do Campo dos Alemães. Enfatizou que esse roubo não foi ele quem fez.

Reinterrogado após a mutatio libelli, FLAVIO QUEIROZ FERRAZ deu a mesma versão. Disse que ficou algumas horas com essa chave e estava indo entregar a chave para "Antony", que momentos antes, via mensagem privada em WhatsApp, pediu para Flávio levar a chave. O par de tênis, enfatizou que era dele. Quanto ao simulacro, nada mencionou.

A posse ilícita de ambos os bens é evidente, conforme o auto exibição e apreensão de fls. 21 e 22 e reconhecimento desses objetos a fls. 28. As versões das vítimas também dão amparo seguro de que os bens estavam ilicitamente na posse do acusado. Aliás, o acusado sequer soube mencionar o nome completo de seu conhecido "Antony", e ora o confundia com "Antonio". Também não apresentou nota fiscal do tênis, exatamente o mesmo da vítima Gabriel. Ressalto que se trata de um tênis de alto valor, incompatível com a situação financeira de Flávio, que estava desempregado havia nove meses. Além disso, pouquíssimo crível que Flávio ficasse apenas poucas horas como depositário de uma chave de um veículo para um "amigo", e que foi requisitado, horas depois, via WhatsApp, para entregar na casa de uma terceira pessoa. Flavio da depoimentos vacilantes e pouco convincentes, além de totalmente destoantes do conjunto probatório.

Formada a culpa, passo a dosar a pena.

Em primeira fase, considerando-se os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não ostenta maus antecedentes, porém possui circunstância judicial negativa a ser valorada, por ter sido condenado por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior (STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013) - fls. 89 - Autos nº 1500143-38.2022, 2ª vara criminal de Jacareí, roubo em 26/01/2022, condenado, com trânsito em julgado em 27/06/2022; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e de sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão de delito; as circunstâncias se encontradas relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; nada se apurou de concreto sobre as consequências do delito. Por fim, o comportamento da vítima não se mostrou de relevância tal que pudesse justificar qualquer majoração aqui. Assim, havendo circunstância que possa ser valorada negativamente, a pena-base será acrescida de 1/6, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme se observa a fls. 90 - Autos nº 0014027-47.2016, 5ª Vara Criminal de São José dos Campos, roubo em 24/05/2016, condenado, com trânsito em julgado em 27/03/2017 e extinção da pena em

30/04/2021, e ausente atenuante, portanto, elevo a reprimenda em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, estabiliza-se a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O valor do dia-multa é o mínimo legal, de 1/30 do salário-mínimo.

Deixo de aplicar o art. 44, do CP, por não preencher todos os requisitos legais, sendo reincidente em crime doloso e condenado à pena superior a 04 anos. Pelos mesmos fundamentos, não aplico o disposto no art. 77, do CP.

No mais, ante a reincidência e a circunstância judicial negativa, estabeleço o regime inicial fechado. Como já dito, além de reincidente, Flavio ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, como já mencionado. Assim, nem mesmo o enunciado nº 269 do C. STJ lhe socorre.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal acusatória para CONDENAR o acusado FLÁVIO QUEIROZ FERRAZ, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Deixo de aplicar o previsto no §2º, do art. 387, do CPP, por entender que cabe ao Juízo da Execução Criminal a análise da pena já cumprida, para fins de detração penal e progressão do regime prisional.

Especificamente para este feito, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, sem prejuízo de permanecer preso em virtude de outro título. Expeça-se o alvará de soltura "se por al", com a expressa comunicação, por cautela, de que deverá ser observado outro título que justifique sua permanência no cárcere.

Condeno, ainda, o acusado ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da legislação vigente, observados os benefícios da gratuidade da justiça, caso concedida em outra oportunidade.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, conforme estabelece o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de requerimento expresso neste sentido e a recuperação dos dois bens (veículo e par de tenis). No mais, nada impede a busca dessa pretensão no juízo cível.

Por derradeiro, independentemente do trânsito em julgado, comuniquem-se os ofendidos, por ofício ou e-mail, dos termos desta sentença, conforme disposição do art. 201, §§2º e 3º, do CPP. No mais, transitada em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive, à Justiça Eleitoral, anotando-se que a inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado (art. 372, caput). Sentença publicada em audiência, saem todos os participantes intimados.

Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

São José dos Campos, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA